

1504428-90.2020.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... pudesse identificar que se tratava de um roubo, e sim que o interrogando deu um golpe na vítima. Sustentou que no passado não respondeu a nenhum processo de roubo, pois nunca cometeu esse crime. Ressaltou que as imagens mostram que em nenhum momento o interrogando juntamente com o Leandro, cometeram roubo e sim que cometeram o ato de dar um golpe no senhor. Informou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504428-90.2020.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504428-90.2020.8.26.0602

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego de Campos Xavier e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

LEANDRO MORENO GARCIA e DIEGO DE CAMPOS XAVIER, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c artigo 61, inciso II, alínea "h" (idoso), ambos do Código Penal, por fato ocorrido, no dia 11 de julho de 2020, no entanto, na denúncia constou que os fatos ocorreram dia 11 de junho de 2020, tratando-se de mero erro material, por volta das 09h45min, na Avenida Itavuvu, 2005, Jardim Los Angeles I e II, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

A autoridade policial apresentou relatório final, oportunidade em que representou pela prisão preventiva dos investigados (fls. 253/262). O representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido, oportunidade em que ofereceu a denúncia (fls. 266/270). A denúncia foi recebida, oportunidade em que foi indeferida a representação pela decretação da prisão preventiva dos denunciados (fls. 271).

Os réus constituíram defensor (fls. 147/149) e apresentaram resposta à acusação, oportunidade em que alegaram, preliminarmente, a nulidade da denúncia (fls. 321/331 e 332/336). O representante do Ministério Público manifestou-se pela rejeição das

alegações defensivas (fls. 340/342).

Às fls. 345 a Defesa requereu o desentranhamento da petição de 326/331, informando que a resposta à acusação correta é aquela juntada às fls. 332/336, o que foi deferido (fls. 348).

Certidão de óbito da vítima às fls. 372.

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e os réus foram interrogados (fls. 383/387).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 391/399).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos acusados (fls. 405/410).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A testemunha comum, Fernando de Moraes Sobrinho, investigador de polícia, disse que recebeu um boletim de ocorrência versando sobre roubo, em que a vítima relatou que foi sacar dinheiro no caixa eletrônico do supermercado Tauste, da avenida Itavuvu, e no momento em que estava fazendo a transação, uma pessoa se aproximou dela e a envolveu numa conversa, oportunidade em que realizou a troca do cartão, porém, como percebeu que não ia conseguir a senha, acabou ameaçando a vítima e fingindo que estava armado ou talvez realmente estivesse armado, não se sabe, ocasião em que a vítima acabou passando a senha do cartão para o autor dos fatos. Relatou que a vítima informou que havia um segundo criminoso ao lado, praticando o crime junto com o primeiro. Narrou que, nesse momento a vítima passou mal e começou a desmaiar, oportunidade em que o criminoso deixou o local, e a vítima foi atendida pela segurança do próprio mercado. Mencionou que, posteriormente, a vítima veio a saber que foram feitos saques, transferências e compras indevidas com o cartão dela, totalizando, aproximadamente, nove mil reais, salvo engano. Narrou que iniciou a investigação pelas câmeras do mercado, que mostram toda a ação descrita pela vítima do criminoso se aproximando dele, trocando o cartão, oportunidade em que foi possível verificar que o criminoso que teve o primeiro contato com a vítima, deixou o local pela rua, enquanto o outro, que seria o réu Diego, se dirige ao veículo. Explicou que, pelas imagens, é possível verificar que os dois réus chegaram juntos num veículo Ford Ká, cujas placas foram identificadas pelas câmeras. Declarou que tendo em vista que não foi possível na época dos fatos, a identificação de quem estava com o veículo, foi colocado um alerta no sistema Detecta, referente ao carro que estaria envolvido nesse crime de roubo aqui em Sorocaba. Relatou que, passado algum tempo, o veículo foi abordado em São Paulo, salvo engano na zona leste, por policiais militares, e estavam no veículo os réus Leandro e Diego, os quais foram conduzidos à delegacia da zona leste em São Paulo, e foram identificados, uma vez que já não mais havia o flagrante do crime investigado. Esclareceu que a vítima foi novamente chamada à delegacia, ocasião em que foram colocadas as fotos de álbuns de criminosos com as características apontadas, oportunidade em que a vítima reconheceu os réus Diego e Leandro como os autores do roubo naquela situação. Mencionou que apurou também que os acusados já se envolveram em crimes de mesma natureza, de trocas de cartão e senhas, em outras ocorrências, tanto anterior ao crime narrado nestes autos, como posterior também, salvo engano no ano de dois mil e vinte e um, e juntos. Afirmou que teve contato com a vítima, o qual se tratava de pessoa idosa, fragilizada pela idade e em decorrência de alguns problemas de saúde que o depoente não se recorda quais, ressaltando inclusive, que no dia dos fatos a vítima passou mal, desmaiou, em razão da pressão, devido a ameaça exercida pelo autor, o qual fingiu estar armado, ocasião em que foi socorrido pelo próprio segurança do Tauste. Relatou que não assistiu ao vídeo contendo as imagens captadas pelas câmeras de segurança, porém, viu as imagens frisadas. Sustentou que as imagens são de uma certa distância, então é possível ver o contato, bem como todo o relato da vítima com a coerência com que ele narrou os fatos, porém, a imagem não permite visualizar exatamente o rosto, inclusive a vítima dá detalhes de que o Diego estaria de bermuda, então é possível perceber nas imagens que ele estava de

camiseta preta e bermuda. Ressaltou que inclusive as características do réu Leandro, na imagem, também eram conforme as características apontadas pela vítima, porém, o rosto ou detalhes dele exibindo ou fazendo menção de estar armado, o depoente não conseguiu ver nas imagens, no entanto, é coerente com o que a vítima relatou. Esclareceu que o carro dos réus estava no subsolo do mercado, ao qual o réu Diego se dirigiu depois do crime, e foi possível identificar a placa. Narrou que acompanhou o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, oportunidade em que ela teve certeza absoluta quando foram mostradas as fotos dos investigados e de outros que participaram do reconhecimento. Relatou que a vítima, na data do reconhecimento dos réus, apontou o réu Leandro como sendo aquele que simulou estar armado ou que estava armado, enquanto o Diego permaneceu próximo a eles. Informou que não se recorda se a vítima comentou algo no sentido de se antes de ela passar mal, os réus já tinham feito alguma transação bancária com o cartão dela, na frente dela. Explicou que não teve contato com os réus. Narrou que solicitou um mandado de busca na época dos fatos, para cumprimento nas residências dos réus em São Paulo, no entanto, eles não foram localizados, somente as mães deles. Ressaltou que acompanhou o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, oportunidade em que é feito uma filtragem pelas características, uma vez que a delegacia possui um álbum policial contendo muitas fotos, de forma que dadas as características apontadas, os policiais mostram as fotos, inclusive as dos investigados também. Relatou que na ocasião em que foi feito o reconhecimento fotográfico possuía as fotos dos réus porque já tinham sido anteriormente abordados pelos policiais em São Paulo, oportunidade em que enviaram as fotos deles. Explicou que não acompanhou as declarações da vítima no dia em que foram feitas, porém, teve acesso depois. Afirmou que viu as imagens do crime em slides, em imagens paradas e toda a dinâmica do autor se aproximando e tendo contato próximo com a vítima, mas inclusive pelas imagens estariam os dois de costas e de frente para o caixa eletrônico, condizente com o que a vítima relatou aos policiais, no entanto, o depoente não conseguiu ver os detalhes. Declarou que, salvo engano, foi feita a oitiva de um funcionário do Tauste, o segurança que socorreu a vítima, porém o depoente não acompanhou. Esclareceu que os mandados de busca nos endereços dos réus em São Paulo, foram cumpridos nas casas dos dois investigados, oportunidade em que nada ilícito foi encontrado e quem estavam nas residências no momento do cumprimento eram as genitoras dos investigados. Ressaltou que em algumas ocorrências de abordagens dos réus pela Polícia Militar, em São Paulo, foram encontrados em poder deles cartões e maquininhas, porém, especificamente em relação a abordagem referente a estes autos o depoente não tem certeza se foi encontrado algo de ilícito em poder deles. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha comum e investigador de polícia, Marcelo Coutinho. Acrescentou que acompanhou as declarações da vítima, bem como auxiliou o investigador Fernando na ocasião do reconhecimento fotográfico. Relatou que a vítima informou que primeiro os réus tentaram fazer a troca do cartão, porém, no momento em que ele começou a passar mal, em razão do nervosismo, uma vez que a vítima tentou resistir e não entregar o cartão, pois percebeu que havia alguma coisa de errado, um dos réus fez menção de estar armado, momento em que a vítima não resistiu mais e entregou o cartão com a senha. Declarou que presenciou o momento do reconhecimento e viu a vítima reconhecendo os dois acusados. Afirmou que a vítima não teve dúvidas no momento do reconhecimento, e no mesmo instante em que visualizou as fotos dos réus enviadas pelos policiais de São Paulo, os reconheceu imediatamente. Explicou que a vítima relatou qual dos réus fez a menção de estar armado, porém, o depoente não se recorda. Declarou que, salvo engano, a vítima comentou que o indivíduo que estava de bermuda era o que fez menção de estar armado. Narrou que efetuou pesquisa no mesmo sistema Detecta, e constatou que os réus já tinham praticado outros golpes parecidos, inclusive em conjunto, ocasião em que praticaram o estelionato utilizando o método da troca do cartão. Mencionou que a vítima era idosa e se mostrava fragilizada com o que tinha acontecido, inclusive ainda estava bastante emocionada com o que tinha passado. Esclareceu que na pesquisa realizada acerca da vida pregressa dos acusados não constatou o crime de roubo. Relatou que visualizou as imagens captadas pela câmera de segurança do local, porém, os réus estavam de costas para a câmera, então, pelo ângulo que foi

visto as imagens é possível perceber que foi feita a abordagem, que eles estavam próximo e conversando com a vítima, porém pelo ângulo da câmera não foi possível visualizar essa menção de um deles estar armado. Alegou que não acompanhou as declarações da vítima e sim o reconhecimento. Explicou que o álbum da polícia conta com aproximadamente trezentas mil fotos, de modo que é feito um filtro de acordo com as características informadas pela vítima, portanto a filtragem é feita pelo próprio sistema, oportunidade em que a página aparece de dez em dez, desse modo, tendo em vista que a vítima deve ter visto ao menos cem fotos, por essa razão não foram colocados os nomes de todas as fotos que lhe foram apresentadas. Informou que visualizou, posteriormente, a filmagem captada pelas câmeras do supermercado, e assistiu somente com o investigador Fernando, uma vez que estava auxiliando no caso e ainda não tinha visualizado as imagens.

A testemunha comum, José Rubem Sodre Santos, disse que é segurança e estava de costas para a vítima. Explicou que por ser segurança, fica de costas para o caixa eletrônico, portanto, se a pessoa não vier falar a ele o que está acontecendo, não tem como saber. Relatou que se recorda que parece que roubaram o dinheiro da vítima no caixa. Narrou que se recorda que a vítima tinha ido sacar um dinheiro e tinha duas pessoas no caixa eletrônico que simularam que iam ajudar a vítima, porém, a roubaram, se recorda que foi algo assim. Afirmou que ficou sabendo dos fatos somente depois, pois estava de costas para a vítima. Declarou que não presenciou os fatos porque estava de costas, porém, a pessoa devia estar falando baixo com a vítima, ocasião em que ele começou a tremer e passar mal, oportunidade em que as pessoas foram avisá-lo, ocasião em que avisou o monitoramento. Comentou que se aproximou da vítima e o colocou sentado na cadeira de rodas, porque estava passando muito mal, oportunidade em que chamou o pessoal do SAT para atender a vítima. Relatou que perguntou à vítima o que tinha acontecido, oportunidade em que esta falou que uma pessoa o tinha ajudado, porém, ele percebeu que tinha caído em um golpe e o depoente não se recorda com exatidão se tinha sido em quinze mil reais ou oito mil reais. Ressaltou que conversou com a vítima e esta lhe contou que estava no caixa eletrônico, oportunidade em que duas pessoas se aproximaram para ajudá-lo, ocasião em que a vítima passou a senha, passou tudo às pessoas, no entanto, percebeu que tinha caído em um golpe, ocasião em que começou a tremer e passar mal, oportunidade em que o depoente pegou a cadeira para a vítima se sentar e chamou o pessoal do atendimento do supermercado. Explicou que a função dele é olhar a loja, portanto fica de costas para o caixa eletrônico, por isso não viu nada. Esclareceu que não se recorda quem o avisou que a vítima estava passando mal. Ressaltou que não tinha nenhuma testemunha presencial, pois só estavam os três, o senhorzinho que estava tirando o dinheiro e mais as duas pessoas que o roubaram. Narrou que um dos indivíduos que roubaram o senhorzinho conversou um pouco com o depoente, uma vez que foi ele quem o avisou que o senhorzinho estava passando mal, e saiu do local. Mencionou que viu as imagens do monitoramento e não visualizou ninguém armado. O réu Diego negou os fatos. Disse que na data dos fatos, juntamente com o Leandro tinham vindo a Sorocaba com o intuito de comparecer a uma agência de veículos de um conhecido deles, pois iam ver um carro, oportunidade em que após, na volta, passaram no supermercado para efetuar um saque. Narrou que no momento em que chegaram ao supermercado, a suposta vítima estava no caixa eletrônico com dificuldades, oportunidade em que ela pediu uma ajuda ao Leandro e ao interrogando, ocasião em que acabaram cometendo o delito de trocar o cartão da vítima e aplicar o golpe nela. Explicou que depois de ter cometido o delito do golpe, foi o próprio interrogando que chamou o segurança e avisou que a vítima estava passando mal. Alegou que em momento algum o interrogando e o outro réu fizeram gesto ou menção de estarem armados e nem mesmo algum gesto que pudesse identificar que se tratava de um roubo, e sim que o interrogando deu um golpe na vítima. Sustentou que no passado não respondeu a nenhum processo de roubo, pois nunca cometeu esse crime. Ressaltou que as imagens mostram que em nenhum momento o interrogando juntamente com o Leandro, cometeram roubo e sim que cometeram o ato de dar um golpe no senhor. Informou que já foi processado antes e que não tem nada contra os policiais do processo, bem como não os conhece. Confirmou que o valor desviado da vítima foi de treze mil reais. Sustentou que pretende devolver o valor total que foi subtraído da

vítima à família deste.

O réu Leandro negou os fatos. Disse que no tocante ao crime de assalto não é verdadeira. Narrou que acabou cometendo um golpe, pois a vítima estava com dificuldades e pediu a ajuda dele, oportunidade em que se aproveitou das dificuldades da vítima e acabou dando um golpe e trocando o cartão dele. Alegou que não teve arma nenhuma envolvida, pois nunca pegou numa arma de fogo. Afirmou que já foi processado antes e que não tem nada contra os policiais, pois não os conhece, nunca os viu antes. Sustentou que não se recorda o valor exato que foi desviado da vítima, porque já faz algum tempo, porém, se recorda que foi uma compra no débito, um saque e uma transferência, porém não lembra o valor exato. Esclareceu que pode ser que o valor total desviado da vítima seja algo próximo a treze mil reais, porém não se recorda se é o valor exato. Declarou que tem interesse em ressarcir a família da vítima desse valor desviado.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime de roubo qualificado narrado na denúncia por parte dos denunciados, pois embora não tenha sido possível o reconhecimento dos réus em juízo, em razão do falecimento da vítima, conforme comprova o documento de fls. 372, esta os reconheceu, fotograficamente, sem sombra de dúvidas na fase policial, conforme auto de reconhecimento de fls. 29/30. Note-se que, além de a vítima identificar os acusados de acordo com as características físicas, também especificou as ações praticadas por cada um, informando que o indivíduo apontado por ela como sendo o réu Leandro foi o primeiro que a abordou, exibindo um papel emitido pelo caixa eletrônico com os dizeres "operação pendente", e informando que caso ela não retornasse ao caixa e digitasse a senha, perderia dinheiro, oportunidade em que a vítima retornou ao caixa eletrônico e no momento em que pegou o cartão bancário para efetuar a operação, referido réu permaneceu bastante próximo dela, ocasião em que colocou uma das mãos no bolso fazendo menção de estar armado e exigiu que a vítima lhe entregasse a senha e o cartão, o que foi atendido; da mesma forma, a vítima identificou que o segundo indivíduo apontado por ela como sendo o réu Diego, o qual trajava bermuda, foi aquele que permaneceu próximo ao caixa eletrônico durante toda a ação criminosa, prestando auxílio ao réu Leandro.

Ressalta-se que os policiais ouvidos em juízo foram categóricos ao relatar que, depois de analisarem as imagens captadas pelas câmeras de segurança do supermercado, no qual localiza-se, em determinado recinto, o caixa eletrônico do banco vinte e quatro horas, identificaram que o indivíduo que primeiro teve contado com a vítima, ou seja, o réu Leandro, deixou o local pela saída que dá acesso à rua, conforme demonstram as imagens de fls. 74/75, enquanto o segundo indivíduo, que se trata do réu Diego, se dirigiu ao veículo que estava estacionado no subsolo do mercado, conforme imagens de fls. 74/75. Também identificaram, por meio das imagens, que os acusados chegaram ao estacionamento do supermercado no mesmo veículo, um Ford Ká, cujas placas foram captadas pelas câmeras de segurança do local, oportunidade em que foi colocado um alerta no sistema Detecta, e passados alguns dias, o veículo foi abordado na cidade de São Paulo, oportunidade em que os acusados foram identificados, na sequência, foi efetuado o reconhecimento fotográfico pela vítima, o qual, conforme afirmação dos policiais em juízo, seguiu as diretrizes preconizadas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que após a realização de um filtro pelo próprio sistema, de acordo com as características informadas pela vítima, foram apresentadas diversas fotos a esta, no mínimo cem, razão pela qual não foram discriminados os nomes de cada um dos indivíduos constantes nas fotos apresentadas à vítima, oportunidade em que esta reconheceu os acusados, sem sombra de dúvidas, como sendo os agentes criminosos. Ademais, importante ressaltar que o reconhecimento ocorreu apenas dezesseis dias após os fatos, e os réus, durante a prática criminosa, permaneceram bastante próximos à vítima, o que certamente contribuiu para que esta mantivesse a fisionomia deles fixada em sua mente.

Por outro lado, o laudo pericial de degravação das imagens, acostado às fls. 74/93, não deixa dúvida de que os agentes criminosos se trata dos réus.

Atente-se que os réus, em seus interrogatórios em juízo, não negaram a autoria da prática delitiva, contudo, sustentam que não praticaram roubo e sim que aplicaram

um “golpe”, uma vez que utilizaram de ação ardilosa para obterem vantagem indevida em prejuízo da vítima, no entanto, tal alegação não merece credibilidade, pois, a vítima foi categórica em suas declarações na fase inquisitorial (fls. 06/07), ao relatar que o indivíduo, no caso o réu Leandro, ficou bastante próximo dela e levou a mão ao bolso, fazendo menção de estar armado, ocasião em que exigiu que a vítima entregasse a senha e o cartão, oportunidade em que obedeceu, pois acreditou que ele estivesse com um canivete, bem como percebeu que ele estava acompanhado de outros criminosos, pois havia um segundo indivíduo que permaneceu bastante próximo do caixa, o qual se trata do réu Diego, ocasião em que a vítima sentiu muito medo e começou a passar mal, tendo uma provável queda de pressão, sendo, na sequência, socorrido por funcionários do supermercado. Também declarou que percebeu que o cartão bancário que o acusado Leandro havia deixado com a vítima ao se retirar do local, pertencia a pessoa desconhecida, bem como que ao conferir o extrato bancário ao chegar em sua residência, verificou que tinham sido realizadas quatro operações indevidas, sendo uma transferência bancária no valor de R\$ 4.995,85, a favor de Érika Yara Martin; um saque ATM no valor de R\$ 1.000,00; uma compra ELO no valor de R\$ 3.495,21; e uma compra ELO no valor de R\$ 3.498,52, conforme comprovam os documentos de fls. 08/11, as quais não tinham sido feitas pela vítima, totalizando um prejuízo de R\$ 12.989,58.

Ressalta-se que o crime de roubo se configura não só com o emprego de violência, como também com o emprego de grave ameaça. Esta, por sua vez, se caracteriza pelo constrangimento moral pelo qual uma pessoa procura impor sua vontade a outrem, a fim de que esta faça o que lhe é determinado, sob pena de sofrer dano considerável de um bem jurídico. Note-se que no presente caso restou configurada a grave ameaça, pois os réus intimidaram e atemorizaram a vítima, viciando a vontade dela, que entregou a senha e o cartão ao acusado Leandro, em obediência à exigência deste, bem como declarou em sede policial que, pelo comportamento de um dos réus, acreditou que ele estivesse com um canivete, e acompanhado por outros indivíduos, ocasião em que ficou com muito medo, relatando, ainda, ter passado muito mal, o que foi confirmado pela testemunha José Rubem, segurança do mercado.

Importante observar que a grave ameaça foi empregada pelos réus de forma velada, razão pela qual não foram identificadas nas imagens captadas pela câmera de segurança, e não porque não ocorreram, como querem fazer crer os réus e a Defesa. Também não pôde ser observada pela segurança do supermercado, a testemunha José Rubem, porque, conforme relatado por ele, sua função é olhar a loja, portanto permanece de costas para o caixa eletrônico, razão pela qual não presenciou os fatos. Assim, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de estelionato, como alegam os réus e como pleiteia a Defesa em memorial, uma vez que restou demonstrado que a subtração dos bens da vítima se deu depois de exercida grave ameaça contra ela.

Desse modo, ao contrário do que alega a Defesa em memorial, a prova da autoria por parte dos réus e da materialidade para o crime de roubo majorado, restou devidamente demonstrada nos autos, e decorreu não apenas do reconhecimento fotográfico, como também de outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, conforme acima fundamentado.

O concurso de agentes também ficou demonstrado pelas provas coligidas aos autos, em especial pelas declarações da vítima (fls. 06/07) e pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do local (fls. 76/93), bem como pelos interrogatórios dos réus em juízo.

Também restou demonstrado nos autos que a vítima se tratava de pessoa idosa, contando com mais de sessenta anos de idade, conforme comprova o documento de fls. 07 dos autos.

Restou provada ainda a consumação do roubo, pois houve a inversão da posse dos bens da vítima (valores em dinheiro) em favor dos réus, os quais não foram recuperados. Ante tal contexto probatório, resta provada a prática pelos réus do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “h” (idoso), ambos do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que, ao contrário do que alega o representante do Ministério Público, o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, no entanto, verifico que a vítima sofreu grande prejuízo, consistente em aproximadamente treze mil reais (consequências do crime), o que se constata pelas declarações da vítima em sede policial e pelos documentos de fls. 08/11; verifico ainda, que o réu Diego apresenta três condenações definitivas (Processo nº 0001996-87.2017, nº 0106209-18.2015 e nº 0020897-11.2014 - cujos trânsitos em julgado ocorreram dentro do lustro atual), conforme se constata pela certidão de fls. 311/315, de forma que uma delas será utilizada como Maus Antecedentes e as demais como reincidências; assim, aumento a pena-base para o réu Diego em 1/5, fixando-a em 04 ANOS, 09 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA. Atente-se que, é perfeitamente possível, quando há várias condenações capazes de gerarem reincidência, que parte delas fundamente a agravante enquanto outra parte seja utilizada como Maus Antecedentes, evitando-se o bis in idem. Quanto ao réu Leandro, verifico que é portador de Maus Antecedentes, conforme comprova a certidão de fls. 316/325 (Processos nº 0010904-95.2015, nº 1501148-28.2019 e nº 1506174-27.2019), assim, aumento a pena-base em 1/4, resultando em 05 ANOS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA. Fixo as penas de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica dos réus. Ressalta-se que as condenações acima mencionadas, referente ao réu Leandro, caracterizam Maus Antecedentes, tendo em vista que "É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus Antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes em relação aos dois réus. Por outro lado, face à agravante de terem os agentes cometido o crime contra pessoa maior de 60 anos (artigo 61, inciso II, alínea "h", do CP), conforme comprova o documento de fls. 07, aumento suas penas em 1/6, que resulta em 05 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA, para o réu Diego; e em 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA, para o réu Leandro. Tendo em vista que ainda pesa contra os réus a agravante da multirreincidência, e que em relação ao réu Diego já foi fundamentado na primeira fase da dosimetria, aumento sua pena em mais 1/6, face ao número de condenações (duas), tendo em vista que uma delas já foi utilizada na primeira fase como Maus Antecedentes, resultando em 06 ANOS, 06 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA. No tocante ao réu Leandro, a agravante da multirreincidência está demonstrada pela certidão de fls. 316/325 (Processos nº 0011526-87.2012, nº 0015591-42.2012, nº 0017055-57.2015, nº 0010904-95.2015, nº 0028561-95.2014 e nº 0015591-42.2012), assim, aumento sua pena em 1/2, face ao número de condenações (seis), resultando em 08 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Por outro lado, face à presença da qualificadora consistente no concurso de pessoas, aumento as penas no mínimo legal, qual seja, 1/3, tendo em vista que não há ocorrência de circunstâncias especiais inerentes à própria qualificadora, resultando em 08 ANOS, 08 MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA, para o réu Diego; e em 11 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 28 DIAS-MULTA, para o réu Leandro.

Fixo o regime inicial FECHADO, para ambos os réus, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme já fundamentado na primeira fase, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, estas servem de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena. Tendo em vista que os réus responderam o processo em liberdade e não demonstraram necessidade de custódia cautelar, têm o direito de assim permanecerem até o trânsito em julgado da condenação. Assim, concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base apenas a

quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, o regime inicial fixado será o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendado no presente caso.

Condene cada um dos réus ao pagamento de R\$ 6.494,79 (seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), referente à reparação dos danos causados à vítima pela infração, que corresponde a R\$ 12.989,58 (doze mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) conforme comprovam os documentos de fls. 08/11, e de acordo com os interrogatórios dos réus em juízo, os quais manifestaram interesse em ressarcir a família da vítima do valor subtraído; em cumprimento ao disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu DIEGO DE CAMPOS XAVIER à pena de 08 ANOS, 08 MESES E 16 DIAS DE RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, e o réu LEANDRO MORENO GARCIA à pena de 11 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 28 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal; ambos no regime inicial fechado, podendo recorrerem em liberdade, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h" (idoso) ambos do Código Penal.

Custas "ex lege".

Intime-se a vítima.

P.I.C.

Sorocaba, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA